

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מתן כהנא

4080/25/פ

הצעת חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון – השוואת תנאי אלמנות חללי המילואים), התשפ"ד–2023

1. תיקון סעיף 19 בחוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, התשס"ב–2002¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 19, במקום "שאירעה ביום י"ג בטבת התשנ"ט (1 בינואר 1999)" יבוא "שאירעה ביום ה' באייר התש"ח (14 במאי 1948)".
2. קיזוז מענק הוני מי שלא היה זכאי לקצבה לפי הוראות החוק העיקרי ערב תיקונו בחוק זה, וניתן לו מענק הוני לפי סעיף 15(ב) לחוק העיקרי, יקוזז סכום המענק ההוני שניתן לו מסכום הקצבה שניתן לו לפי הוראות החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה.

דבריו הסבר

ביום 18 באפריל 1980, החליטה מערכת הביטחון לשלם לשארי אנשי צוות אוויר (טייסים, נווטים וכו') שנהרגו במהלך שירות מילואים מענק חד פעמי בשיעור זהה לביטוח חיים המשולם לשאריו של חלל קבע. מענק זה שולם באופן רטרואקטיבי למשפחות של אנשי צוות אוויר. דבר זה, יצר הפליה בין משפחות חללי צוות אוויר למשפחות החללים בחילות אחרים.

ביום 19 במאי 2002, חוקקה הכנסת את חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, אשר ביטל באופן חלקי את ההפליה שיצרה החלטת האמורה. על פי החוק, משולמים לשאריו של חיל מילואים שנהרג תוך ועקב שירותו, מענק חד פעמי בגובה דמי ביטוח חיים של חייל בשירות קבע וכן קצבת שאירים. המענק והקצבה משולמים למשפחתו של כל חלל, ללא התייחסות לחיל בו שירת.

ואולם בחוק נקבע כי הוא יוחל רטרואקטיבית ביחס לכל חללי המילואים שנהרגו מאז ינואר 1999 בלבד. כך, ההחלטה מ-1980 והחוק מ-2002 יצרו למעשה דור מעבר של כ-1,300 אלמנות חיילי מילואים שנהרגו לפני ינואר 1999 שלא זכו למענק ביטוח החיים.

אלמנות אלו, שנותרו בידיים ריקות, מופלות הן ביחס לאלמנות חיילי מילואים בצוות אוויר, שזכו לקבל את המענק כאמור, והן ביחס לאלמנות כלל החילות שהתאלמנו לאחר שנת 1999, ואשר זכו אף הן

¹ ס"ח התשס"ב, עמ' 400.

לקבל את המענק ואת קצבת השאירים מכוח החוק.

לאחר שפניות ארגון אלמנות ויתומי צה"ל בעניין לשר הביטחון העלו חרס, הוגשה ביום 1.4.2003 עתירה לבג"ץ על ידי הארגון, וכ-1,100 אלמנות נוספות שבעליהן נפלו במהלך שירות המילואים בין השנים 1954–1999. בית המשפט מתח ביקורת על ההפליה אך קבע כי אין ביכולתו להתערב בעניין זה שהכתובת לטיפול בו היא הרשות המחוקקת.

אשר על כן, לאור ההפליה הפסולה והשרירותית מוגשת הצעת חוק זו, שמטרתה להחיל את ההסדר החקיקתי הקיים בחוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, התשס"ב–2002, גם על אלמנות שבן זוגן נספה עובר למועד זה, ולמעשה לכלל האלמנות שבן זוגן נספה בשירות מילואים למן קום המדינה ועד למועד תחולת החוק (1.1.1999).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת בועז ביסמוט וקבוצת חברי הכנסת (פ/1674/25), על ידי חברת הכנסת שרון ניר וקבוצת חברי הכנסת (פ/2173/25) ועל ידי חבר הכנסת דן אילוז (פ/3555/25).

הצעת החוק זהה לפ/1674/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בכסלו התשפ"ד (20.11.2023)